

0075163-06.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... tem sete filhos. Já foi processado por tráfico de drogas em Itapetininga.

Quanto ao veículo, comprou pela OLX. Comprou o veículo no estacionamento do Shopping Aricanduva. O carro tinha o valor de 30.000,00 pela tabela e pagou 23.000,00. O vendedor disse que precisava do dinheiro. Ele disse que entregaria o documento. O carro estava no nome do verdadeiro dono. O carro era dublê mas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0075163-06.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0075163-06.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 331/2018 - 54º Distrito Policial - Cidade Tiradentes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HUGO ALVES DE AQUINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

HUGO ALVES DE AQUINO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal. Isso porque, entre os dias 18 de abril de 2018 e 18 de junho de 2018, em local incerto, o acusado adquiriu e conduziu, em proveito próprio, 01 (um) veículo Chevrolet/Montana LS, vermelho, placas FHF- 8944, pertencente à vítima Donias Prestes de Oliveira, ciente da sua origem espúria, qual seja, um roubo noticiado através do boletim nº 3341/2018. Narra a denúncia que no dia 18 de junho de 2018, policiais civis realizavam diligências, momento que avistaram o referido veículo ostentando o emplacamento FVF-8429 e deram ordem de parada, que foi prontamente obedecida pelo motorista, posteriormente identificado como HUGO. Durante revista veicular nada de ilícito foi encontrado, entretanto, quando questionado sobre a procedência do automóvel, HUGO não soube informar precisamente de quem o tinha comprado, razão pela qual o veículo

foi apreendido e o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia.

Na Distrital os policiais constataram que o veículo apreendido se tratava de um dublê, visto que entraram em contato com Marcelo Todorovic, proprietário do veículo de placas FVF-8429, o qual asseverou que seu veículo estava estacionado em sua garagem. O laudo pericial nº 247.961/2018 de realizado no veículo de Marcelo Todorovic comprou sua originalidade.

Questionado, HUGO aduziu ter adquirido o veículo através da plataforma OLX pelo montante de R\$ 22.000,00, valor, segundo ele, pago em espécie para indivíduo que se apresentou apenas como "Marcelo". O laudo nº 282.038/2018 constatou a numeração de chassi *9BGCA8030FB21421* ostentada pelo veículo no momento da apreensão apresentava vestígios de adulteração, sendo revelada e indicada, como sendo *9BGCA80X0FB156390*. Ademais, a numeração do motor *AF7009838* também apresentava vestígios de aparentes de adulteração, sendo revelada e identificada como *GB5013031*. Foi o veículo Chevrolet/Montana, vermelho, identificado como sendo originalmente o de placas FHF-8944, produto de roubo ocorrido no dia 18 de abril de 2018. O veículo foi entregue a Carlos Gomes Cavalcante, representante da Tokio Marine Seguradora S.A. Por fim, após contatada, a vítima respondeu não reconhecer HUGO como sendo o autor do roubo.

Oferecida a denúncia de fls. 01/03, foi ela recebida no dia 21 de setembro de 2021 (fls. 108/109). Consequentemente, o acusado foi citado (fls. 124), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls. 130/131). Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, agendou-se uma audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de outubro de 2022 (fls. 133/136).

Durante a instrução de causa a vítima foi ouvida assim como duas testemunhas. O réu foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução criminal Ministério Público, em alegações orais, requereu a condenação do acusado, bem como regime semiaberto para início de cumprimento de pena diante de sua reincidência específica.

A Defesa requereu a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Subsidiariamente, a fixação da pena mínima, de regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena e a garantia do direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

Encontram-se nos autos, ainda, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 07/09; 52/53; 54/55); o inquérito policial (fls. 04); a portaria (fls. 05/06); o auto de exibição e apreensão (fls. 10); o laudo pericial (fls. 38/40; 41/44; 45/51); bem como as folhas de antecedentes do acusado (fls. 21/28; 90/94; 98/101).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crimes restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/09, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10, pelos laudos periciais de fls. 38/40, 41/44 e 4/51, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 52/53 atinente ao crime antecedente e pelos demais elementos informativos e provas orais produzidas em juízo.

Com efeito, não resta dúvida acerca da prática do roubo que vitimou Donias que, em juízo, declarou que estava transitando na Estrada da Servidão e veio um carro muito rápido e pediu passagem. A vítima deu passagem. Em seguida eles pararam e praticaram um roubo. O roubo foi antes da pandemia. Ficou sabendo que o carro foi localizado no meio da pandemia e como mudou para o Paraná, pediu para que um amigo o pegasse. Esclarece que a pessoa que foi presa com o carro não era a mesma pessoa que a roubou. Teve pouco prejuízo. Tinha seguro e foi ressarcida depois de 30 dias. Assim, inquestionável a ilicitude do bem.

Quanto a localização do veículo em poder do réu, observo que dois policiais militares foram ouvidos em juízo.

O policial Arsênio não se recordou do acusado em razão do tempo decorrido mas se recordou da ocorrência. Estava em patrulhamento e ao abordar o veículo, percebeu indícios de adulteração. As placas e chassis estavam adulterados. Ligaram para o

proprietário do veículo original e ele disse que o veículo dele estava na garagem mas havia notado que recebeu uma multa de um local que nunca passou. Ele compareceu no DP com o veículo e os dois foram apreendidos para a perícia. Os dois eram Montana vermelha. O documento que o réu portava batia com a placa. Depois do resultado da perícia soube que o veículo abordado era o que apresentava a adulteração. Não se recorda se as autoridades descobriram se o veículo era produto de crime. As placas estavam com lacre mas referiam-se a outro veículo. Na mesma linha de declarações, o policial Denis recordou-se do acusado. Ele estava vendendo ovo. Ele foi abordado e as placas do veículo eram falsas. Ele disse que comprou o veículo pela OLX e, pelo que se recorda pela metade do valor. A placa era de outro veículo. O proprietário do veículo com as placas originais foi acionado e disse que seu veículo estava em posse dele. O veículo era uma Montana Vermelha. Não se recorda se o proprietário do veículo original teve seu veículo apreendido. Ou seja, o veículo que estava na posse do acusado, além de tudo, apresentava sinais aparentes de adulteração, a vista desarmada, o que foi observado pelos peritos, no laudo de fls. 45/51.

Como réu, interrogado, apresentou versão simplista, descprovida de qualquer prova documental.

Com efeito, Hugo declarou que tem 39 anos de idade. Trabalha vendendo frutas na rua. É casado e tem sete filhos. Já foi processado por trafico de drogas em Itapetininga. Quanto ao veículo, comprou pela OLX. Comprou o veículo no estacionamento do sShopping Aricanduva. O carro tinha o valor de 30.000,00 pela tabela e pagou 23.000,00. O vendedor disse que precisava do dinheiro. Ele disse que entregaria o documento. O carro estava no nome do verdadeiro dono. O carro era dublê mas era tudo muito real tanto que teve que ser periciado para que a questão fosse concluída. Foi levado até o local. Como a documentação do veículo estava em dia não se preocupou em ir atrás do proprietário. Disse que o dinheiro foi entregue em espécie porque não possui conta bancária.

Em primeiro lugar, caberia à defesa do réu, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, comprovar a boa-fé, referente a aquisição lícita do bem. Caso contrário, estar-se-ia atribuindo à acusação uma prova impossível, qual seja, que o réu não sabia da origem ilícita do veículo.

Friso que a prova quanto à ciência da origem ilícita da coisa na receptação dolosa é indiciária, circunstancial, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Penal, porque não é possível ingressar na mente do réu para saber se ele tinha ou não ciência da procedência espúria do bem. Vale dizer, essa prova é da defesa, demonstrando de quem o veículo foi adquirido, a comprovação do pagamento etc. e, neste ponto, a defesa não se desincumbiu, aliás, ele não tinha qualquer comprovante de propriedade bem como, não comprovou de quem, onde e como pagou pelo carro. Vale lembrar, ainda, que “o dolo exigível para a perfeita anatomia jurídica do crime de receptação pode extraído das circunstâncias e detalhes que cercam a prática delituosa, sendo, portar admissível a condenação pelo delito do 180 do CP do acusado que, mantendo a posse de bem de origem manifestamente espúria, dá versões diferentes ao fato nas duas vezes em que é ouvido, circunstância que depõe contra si, posto que a verdade não varia nunca.” (Apelação nº 1.295.479/2 - Barueri - Câmara - Relator: Fernandes de Oliveira - 25/3/2002 - V. U. - Voto nº 7.010), pois, “nos delitos de receptação, o dolo específico constante do art.180, caput, do CP, deve ser aferido através de todas as circunstâncias subjetivas e objetivas que cercam seu reconhecimento, competindo ao agente demonstrar ter recebido a res de modo lícito.”(Apelação nº 1.319.267/0 Bauru 1ª Câmara Relator: Silveira Lima 5.12.2002 V.U. - Voto nº 6.425).

Não há que se falar em receptação culposa.

Isto porque op acusado não trouxe uma só prova de que trabalha e que tinha condições de pagar o valor de R\$ 23.000,00, em dinheiro e a vista a uma pessoa que mal conhecia, sendo que o veículo estava em nome de terceiro.

Vale lembrar, ainda, que o acusado tem 39 anos de idade e é reincidente específico, mais um fator apto a comprovar que ele não é um jovem inocente que caiu em um golpe de internet.

Neste sentido a jurisprudência: “RECEPTAÇÃO - materialidade - prova do pressuposto,

ser o bem produto de crime – res apreendida com o apelante que não é o autor do crime precedente. RECEPÇÃO – autoria – demonstrada à posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP. DOLO – demonstrado pela prova oral que o apelante sabia que a res produto de crime anterior – elementos externos utilizados para a comprovação do animo do agente. PENA – base fixada no mínimo legal – na segunda fase a pena foi aumentada pela agravante da reincidência – na terceira fase ausentes causas especiais de aumento ou diminuição da pena – manutenção. REGIME – regime aberto dado o quantum da pena – necessidade.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – manter o afastamento por outro fundamento – uso de argumento não utilizado na r. sentença – diferença entre fato processual e fato penal – proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal – possibilidade de alteração no tocante à profundidade – princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados – restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus – precedentes das Cortes Superiores – improvimento ao recurso, com determinação.” – (grifei) – (TJSP; Apelação 0001003-02.2013.8.26.0368; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Alto – 1ª Vara; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018).

“Apelação. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. 3. Penas que não comportam alteração. Recurso improvido.” – (grifei) – (TJSP; Apelação 0001900-02.2016.8.26.0602; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba – 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 15/02/2018).

"APELAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. Imputação do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Pleito de absolvição por insuficiência probatória e de reavaliação da dosimetria penal. Irresignações acolhidas em parte. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunhos de agentes policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Circunstâncias da investidura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Receptação que, via de regra, é praticada às ocultas, impondo-se a consideração da prova indiciária para a comprovação do dolo. Tipicidade da conduta. Inaplicabilidade do denominado "princípio da insignificância". Condenação mantida. Dosimetria da pena que, no entanto, comporta alteração. Compensação entre agravantes e atenuantes em favor do sentenciado confesso. Possibilidade. Precedentes desta Colenda Câmara. Mantido o regime inicial semiaberto que melhor se ajusta ao caso. Súmula n. 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” – (grifei) – (TJSP; Apelação 0000645-63.2016.8.26.0099; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista – 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 01/02/2018). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu pela prática do crime de receptação dolosa simples, prevista no artigo 180, caput, do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), a pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu. com efeito, sua reincidência, fls. 103, será reconhecida em segunda fase.

Na segunda fase da aplicação da pena, o aumento de 1/6, chego a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 dias multa em razão da reincidência. Em terceira fase, de rigor, o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado. O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto. O réu é reincidente específico. E não é só. A meu sentir, o crime de receptação dolosa é gravíssimo porque para que ele exista, é preciso que haja um crime antecedente. E cada vez mais a violência dos roubos e latrocínios sufocam a sociedade, principalmente quando se trata de veículos, celulares e motocicletas.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR HUGO ALVES DE AQUINO, nascido em 13/07/1983, natural de São Paulo - SP, filho de Carlos Antonio Alves de Aquino e Maria Conceição da Silva Aquino, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, regime semiaberto e 10 dias multa, com valor unitário calculado no patamar mínimo. O acusado respondeu a esse processo em liberdade assim, poderá recorrer em liberdade.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se os nomes dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; ou a guia de execução provisória em caso de recurso.

Publicada em audiência.

São Paulo, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA